

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים: חברי הכנסת אימאן ח'טיב יאסין
מנסור עבאס
ווליד טאהא

פ/25/1232

הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – פריסת תשלומים בעסקה מתמשכת), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 13 ח. 1. בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981¹, בסעיף 13 ח, אחרי סעיף קטן (ה) יבוא:
"ו) עוסק לא יהיה רשאי לגבות תוספת לסכום התשלום בעסקה מתמשכת, לרבות הפרשי הצמדה וריבית או קנס, בשל פריסת תשלומים; לעניין זה, "הפרשי הצמדה וריבית" – כהגדרתם בסעיף 22 יב."

דבר ה ס ב ר

כיום, אם צרכן נקלע לחוב בעסקאות מתמשכות, וברצונו לשלם את החוב בכמה תשלומים, גובים ממנו העוסקים ריבית על פריסת תשלום החוב.
מטרת הצעת החוק היא למנוע ניצול מצבים שבהם הצרכן נקלע לחוב כספי. יש לציין כי צרכן שפיגר בתשלומים על עסקה מתמשכת, מחויב כבר בריבית פיגורים ובקנסות על עצם הפיגור, ואין שום סיבה לגבות ממנו ריבית נוספת על עסקת התשלומים שהוא רוצה לבצע.
יש לסייע לצרכן לשלם את החוב שצבר בעסקה מתמשכת, ללא ריביות נוספות הנובעות מצורת תשלום החוב.
הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/4938 ; פ/23/2190), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1142/24) ועל ידי חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין וקבוצת חברי הכנסת (פ/3721/24).
הצעת החוק זהה לפ/3721/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט' בטבת התשפ"ג (02.01.2023)

¹ ס"ח התשמ"א, עמ' 248.